

1500727-31.2021.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... LUCENIR APARECIDO SANTANA, vulgo "Juruna", qualificado às fls. 41/42 e WILIAN PEDRO DA CUNHA, qualificado às fls. 43/44, foram denunciados pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque segundo consta na denúncia, em período e local iniciais incertos, mas que certamente perdurou até o dia 14 de dezembro de 2021, nas dependências ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FÓRUM DR. JOSÉ GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

2ª vara JUDICIAL CUMULATIVA

Avenida Walter Tatoni, 343, Vila Santana, Vargem Grande do Sul/SP - CEP 13880-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500727-31.2021.8.26.0653

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCENIR APARECIDO SANTANA e outro

Presenças na Audiência:-

Promotor: Dr. Leonardo Meizikas.

Testemunha/A: Eduardo Teodorio da Paixão.

Advogado: Dr. Fernando Bezerra do Nascimento, OAB 384.146/SP.

Testemunha/D: Jair Luciano Gertrudes.

Ausências na Audiência:-

Vítima: Fabricio César da Silva Carnaroli.

Testemunha/A: Ricardo Aparecido dos Reis Marques.

Réus: LUCENIR APARECIDO SANTANA e WILLIAN PEDRO DA CUNHA, em razão do que foi decretada sua revelia.

Aos 06 de dezembro de 2022, às 14:40h, na sala de audiências virtuais da 2ª Vara, do Foro de Vargem Grande do Sul, Comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, sendo esta realizada pelo sistema de videoconferência, com a anuência de todos e sem prejuízo, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08, em razão da pandemia Covid-19 e da impossibilidade de acesso presencial ao fórum. Cumpridas as formalidades legais e apregoada(s) a(s) parte(s), advogado e demais partícipes desta audiência, compareceram e restaram ausentes aquelas acima relacionadas. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a ouvir a testemunha Eduardo Teodorio da Paixão. Dada palavra ao representante do Ministério Público pelo mesmo foi dito que desistia da vítima faltante Fabricio César da Silva Carnaroli e da testemunha faltante Ricardo

Aparecido dos Reis Marques, o que foi homologado pelo Juízo. Na sequência, passou o MM. Juiz a inquirir a testemunha de Defesa Jair Luciano Gertrudes. O arquivo da audiência gravada está disponibilizado no presente Termo de Audiência, podendo ser acessado pelo SAJ (público interno) ou Portal e-Saj (público externo). As gravações servem como provas em processo judicial, não estando autorizada sua divulgação por qualquer outro meio. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: Decreto a revelia dos acusados, que não compareceram à audiência e nem justificaram suas ausências, tampouco o réu Willian atualizou nos autos seu endereço, ônus que lhe impõe o Código de Processo Penal. No mais, declaro encerrada a instrução, conduzindo as partes aos debates. O representante do Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais em mídia digital, nos termos Art. 6º, §§ 4º e 5º, do Provimento Conjunto nº 03/2015; do Provimento 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei nº 11.419/06, ficando uma cópia do CD arquivado em cartório. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. LUCENIR APARECIDO SANTANA, vulgo "Juruna", qualificado às fls. 41/42 e WILLIAN PEDRO DA CUNHA, qualificado às fls. 43/44, foram denunciados pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque segundo consta na denúncia, em período e local iniciais incertos, mas que certamente perdurou até o dia 14 de dezembro de 2021, nas dependências da residência situada à Rua na Rua Gabriel Alves, n. 374, Parque Industrial, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, ocultavam, em proveito de terceiro, 02 (duas) malas para viagem, cor preta; 01 (um) rádio portátil, 01 (um) hub/roteador, 09 (nove) holofotes, tipo canhão; 19 (dezenove) peças de roupas, variadas; 01 (uma) bomba, marca THEBE/TSI, trifásica, cor vermelha; 07 (sete) painéis; 01 (uma) central de alarme; 01 (uma) escada de alumínio; e 01 (um) botijão de gás LPG, que sabiam ser produto de crime, cf. auto de entrega de fls. 57/59 e Auto de Reconhecimento de Objeto de fls. 57/59. A denúncia foi recebida no dia 30.06.2022 (p. 139/140). Os acusados foram citados (p. 157 e 168) e apresentaram resposta à acusação (p. 147/154). Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Os acusados deixaram de comparecer à audiência, decretando-se sua revelia. Em debates, a acusação postulou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição dos acusados por entender que não há provas suficientes de autoria e materialidade para sua condenação. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Segundo consta da denúncia, "(...) anteriormente aos fatos, entre os dias 03/12/2021 e 06/12/2021, em horário incerto, nas dependências da residência situada à Rua Gabriel Alves, 374 - Parque Industrial, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, André Luis Quintino teve sua residência furtada, oportunidade na qual indivíduos ainda não identificados furtaram de sua residência diversos objetos de valor, cf. boletim de ocorrência de fls. 65/66, de n. 1321/2021. Após a ocorrência do mencionado furto, a vítima, em companhia de 2 funcionários, fez uma pesquisa aos arredores da residência para localização dos objetos furtados, oportunidade em que foram até a casa abandonada utilizada por usuários de drogas. No local, encontrou os denunciados dormindo no imóvel, os itens furtados estavam guardados em 2 (duas) mochilas, no telhado e sob alguns galhos de folhas. Ao serem indagados, os denunciados aduziram que não haviam furtado a res e que, o responsável pela subtração seria o 'torto', no caso, JAIR LUCIANO GERTRUDES, o qual se encontra em local incerto e não sabido" (p. 135/136). A suposta vítima Fabricio César da Silva Carnaroli esclareceu apenas na fase policial que se ausentou de sua residência num fim de semana, ocasião em que ocorreu o furto. Os objetos subtraídos eram de seu empregador. O Policial Eduardo Teodoro Paixão esclareceu em juízo que fora acionado para atender ocorrência de localização de objeto furtado. Que a vítima André já havia encontrado os bens quando chegou ao local e os acusados foram apontados como autores da receptação porque os bens subtraídos estavam sob sua posse. Que os acusados indicaram que o autor da subtração teria sido Jair e que estavam apenas guardando os bens. O corréu WILLIAN, na fase policial, negou os fatos. Que estava na casa abandonada dormindo e a polícia apreendeu a res em mochilas que não eram suas. Negou qualquer envolvimento com a res e salientou que teria tido tempo de fugir da polícia caso quisesse. Apenas não o fez porque nada devia (p. 41). Da mesma forma, o corréu

LUCENIR negou em seu interrogatório policial qualquer envolvimento com a res (p. 05), aduzindo que estava pernoitando no imóvel abandonado, frequentado por diversos usuários de drogas, e que não sabe dizer quem estava na posse da res. O acervo probatório produzido se mostra insuficiente para o desate condenatório. Os réus negam os fatos. A pessoa que teria flagrado os bens na posse dos agentes - André Quintino (p. 57) - sequer foi arrolada para melhor esclarecer as circunstâncias da apreensão. No mais, é certo que os bens estavam escondidos, pelo relato do policial Eduardo, numa construção abandonada, de livre acesso a usuários que têm por hábito consumir drogas livremente naquele local. Enfim. Conquanto provada a materialidade, a autoria longe esteve de ser demonstrada, com o rigor técnico necessário para fundamentar a pretendida condenação. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para absolver os acusados LUCENIR APARECIDO SANTANA, vulgo "Juruna", qualificado às fls. 41/42 e WILIAN PEDRO DA CUNHA, qualificado às fls. 43/44, da acusação de prática do delito previsto no art. 180 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP. Custas na forma da lei. Expeça-se certidão de honorários ao i. causídico, nos termos do convênio vigente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. Finalmente, foram observados os termos do artigo 1.269 e §1º das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no seguinte teor: "Art. 1.269. Os termos de audiências serão assinados eletronicamente pelo juiz. § 1º Cópias do termo de audiência, assinadas eletronicamente pelo juiz, serão impressas e assinadas fisicamente pelos presentes (escrevente, partes, advogados, defensores, procuradores etc.) e entregues aos advogados das partes, consignando-se essas circunstâncias no referido termo." NADA MAIS. Eu, Roberta Buozi Moffa, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.